

0011940-67.2021.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Casa por ato infracional equiparado por tráfico de drogas, por duas vezes. Já passou pela delegacia em torno de sete vezes, por tráfico de drogas. Disse quando maior de idade, foi preso pelo furto de um chinelo, para sustentar seu vício. Sobre os fatos, confessou em parte o delito, esclarecendo que se encontrava na abstinência por drogas e praticou o crime. Disse que está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0011940-67.2021.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011940-67.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2083227/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 11760282 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 812/21/607 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 2083227 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RAFAEL RODRIGUES DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

DANILO BATISTA LOPES, ROGÉRIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA e GUILHERME RAFAEL RODRIGUES

DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 19 de março de 2021, por volta das 23h, na Rua Manoel Faciabem Gimenes, nº 548, Parque Esmeralda, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça praticada contra Marcelo Adriano Pereira Barbosa (fl. 10) e Débora Baptista Pereira Barbosa (fl. 11), e violência levada a efeito contra o ofendido Marcelo, uma pochete contendo documentos pessoais, uma mochila com instrumentos e trajes de trabalho, três pares de tênis da marca Nike, um notebook da marca Lenovo, um telefone celular da marca Samsung e uma jaqueta da marca Califórnia de propriedade de Marcelo.

Foram encartados aos autos: Boletim de Ocorrência (fls. 08/10, 22/23, 28/30, 38/39 e 292/293), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11, 31, 173), Termo de Declarações e Depoimento (fls. 14/15, 32/33, 36, 213/214, 241/242, 245), Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo (fls. 16, 243/244), medida cautelar (fls. 17/21, 44/48), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 34/35, 37, 296, 300, 305 e 406), Termo de Interrogatório (fls. 40, 54/55 e 299), Relatório de Investigação (fls. 56/66), Folhas de Antecedentes (Rogério- fls. 84/92, Danilo- fls. 93/96 e Guilherme- fls. 261), Certidões Criminais (Rogério- fls. 277/280, Danilo- fls. 274/275 e Guilherme- fl. 276), Auto de Avaliação (fls. 174/175), Laudo Pericial de Exame em Peças-Simulacros (fls. 407/410) e Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 425/428- autos nº 1502332-68.2021.8.26.0602).

Recebida a denúncia (fls. 98/101), os réus Rogério e Danilo foram citados (fls. 222 e 225) e apresentaram resposta à acusação (fl. 250).

Apresentada emenda à denúncia (fls. 251/257) foi recebida (fls. 258/260).

Os réus foram citados (fls. 339, 341 e 344) e Guilherme apresentou resposta à acusação (fl. 347).

Em audiência instrução foram ouvidas as vítimas, uma testemunha protegida, e os réus interrogados em seguida. Encerrada a instrução processual, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, o membro do Ministério Público requereu vista dos autos e a Defesa do réu Guilherme reiterou o pedido de instauração de dependência toxicológica juntado nas fls. 400/402 dos autos.

Tendo em vista o pedido de instauração de incidente em relação ao réu Guilherme Rafael Rodrigues Dias, a fim de evitar prejuízo aos demais réus, determinou-se o desmembramento em relação a ele, tornando conclusos os autos desmembrados (fl. 414).

Os autos foram desmembrados (fl. 422).

Foi deferido o requerido pela Defesa, considerando a não oposição do representante do órgão ministerial (fl. 412) e determinou-se a instauração de incidente de dependência toxicológica no acusado Guilherme Rafael Rodrigues Dias. Nomeou-se como curador do acusado, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 423/426).

Nos autos em apenso de nº 0013316-88.2021, foi encerrado o incidente de dependência toxicológica com a homologação do laudo, concluindo-se que o acusado não apresentou quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental, tampouco prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos, sendo imputável.

Encerrado o incidente de dependência toxicológica com a homologação do laudo, determinou-se o prosseguimento do feito, determinando-se a intimação das partes a apresentarem memoriais no prazo de cinco dias (fl. 536).

Vieram alegações finais, nas quais o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, registrou que se deve considerar a acentuada violência, que foi praticada contra duas vítimas, lesionando ambas, uma delas acamada e convalescendo de grave doença respiratória; requerendo seja a pena-base fixada acima do mínimo legal. Na segunda, a pena deve permanecer inalterada, cumprindo observar que não está presente a atenuante da confissão, pois Guilherme mentiu descaradamente para tentar inocentar o corréu Rogério, assim como para tentar amenizar a gravidade das agressões praticadas contra as vítimas. Na terceira fase, deve incidir o aumento de 1/3 em razão do concurso de agentes. Por fim, diante da pena a ser fixada e da gravidade dos fatos, requereu a imposição do regime inicial fechado, sem os benefícios dos

artigos 44 ou 77 do Código Penal (fls. 542/547).

A Defesa do réu Guilherme requereu, em caso de eventual condenação, a fixação da pena base no mínimo legal; ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, requereu a aplicação da atenuante da confissão, nos exatos termos do disposto no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal. Por fim, requereu seja aplicado o regime inicial semiaberto, para cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, tudo por ser medida da mais lúdima, indefectível e inteira Justiça (fls. 554/562).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos documentos coligidos aos autos e pelos relatos colhidos durante a instrução criminal.

Vejamos:

Com efeito, a vítima Marcelo Adriano Pereira Barbosa, efetuou o reconhecimento positivo dos três acusados na fase policial e ratificou em Juízo, afirmando que Rogério, de camisa bege, está um pouco diferente porque sem barba, demonstrando firmeza, inclusive, em apontar esse detalhe. Relatou que, na data dos fatos, relatou que, no dia do ocorrido, encontrava-se isolado no quarto de sua casa, pois estava debilitado em razão de ter contraído o vírus Covid-19, quando os roubadores adentraram o imóvel após pular o muro, dominando sua esposa, a vítima Débora que estava na sala, sendo que dois dos autores empunhavam armas e anunciaram o roubo. Não ofereceram resistência afirmando que podiam pegar tudo que lhes interessassem. Os acusados reviram o quarto e encontraram seu uniforme, motivo pelo qual começaram a gritar "é polícia, mata, mata". Disse que lhe deram uma gravata, chutes e socos, assim como um mata-leão com o objetivo de matá-lo. Sua esposa percebendo a agressividade dos réus, partiu para cima dos roubadores, fazendo que um o largasse e se direcionasse em direção a ela, para contê-la. Os réus queriam armas. Dado momento, diante da bagunça ocasionada, pois foram quebradas as portas dos guarda-roupas, estourada a torneira da cozinha e do banheiro, eles resolveram deixar a residência, solicitando a chave do veículo. Débora disse que pegaria as chaves no interior do guarda-roupa, momento em que pegou uma tesoura e se defendeu, agredindo um deles. Ato contínuo o segundo rouboador o soltou, indo dois em direção dela, para desarmá-la, sendo que a agrediram. Na luta corporal travada entre eles, Débora conseguiu derrubar um deles na escada, quando se evadiram do local. Os envolvidos subtraíram tênis de seu filho, sua pochete com todos os documentos, arma e todas as munições, jaqueta de motoqueiro, valores em dinheiro e dois celulares, um par de alianças, notebook do amigo de seu filho, sendo posteriormente recuperado na posse do réu Danilo. Os réus não foram presos no dia dos fatos. Foi encaminhado para atendimento médico, indo depois registrar o boletim de ocorrência. Não foi ouvido pois estava com Covid, muito menos sua esposa, tão somente os guardas que estiveram na residência após os fatos. Os agentes da lei baseado em informações colhidas na rua e álbum de fotos, foi possível a identificação de Rogério, que estava com barba no dia dos fatos. Rogério foi o primeiro preso. Depois, a polícia efetuou trabalho de campo, não sabendo como se procedeu, afirmando que Danilo foi localizado na posse do notebook e, posteriormente, Guilherme. Na posse de Rogério e Guilherme nada foi localizado, tendo informações de que teriam trocado os pertences na boca de droga. Somente o notebook foi recuperado. Efetuou o reconhecimento pessoal de Danilo e Guilherme na fase policial, sendo que Rogério somente por fotografia, não tendo nenhuma dúvida de que se trata dos responsáveis pelo roubo. Disse que ficou com hematomas nos olhos e sangramento no nariz com os fatos. Posteriormente, fez uma ressonância, sendo constatado que teve uma fratura no osso do olho direito, sendo necessário cirurgia, porém não realizou por conta da pandemia. Confirmou que se encontrava sozinho no quarto, quando os roubadores entraram no local com a sua esposa rendida e na posse de um simulacro de arma de fogo. Sua esposa afirmou aos roubadores que estava com Covid-19, mesmo assim após o aviso, os réus foram atrás dele. Quando sua esposa gritou por socorro, um dos réus tentou detê-la, pegando um cinto e passou pelo pescoço dela, com o objetivo de esganá-la, para que ela parasse

de gritar. Os três estavam com simulacro, sendo que duas quebraram na hora das agressões, sendo a terceira não localizada, acreditando se tratar de simulacro, não tendo certeza. As agressões sofridas foram: chute, "pisão" e soco. Os réus adentraram sua casa pulando pelo muro do imóvel vizinho de sua casa, conseguindo entrar pela porta da cozinha, que estava encostada. A oftalmologista acredita que não seja necessário cirurgia. Sua esposa ficou com hematomas no rosto e pescoço, sendo que posteriormente teve uma lesão no dente de frente, realizando prótese. Sua esposa ficou muito abalada, nos primeiros dias após o ocorrido, acreditando que eles retornariam. Disse que dobrou a segurança do imóvel. Sua esposa não estava com diagnóstico de Covid-19 na época dos fatos. Não conhecia os réus. O prejuízo suportado foi em torno de R\$ 5.000,00. Não levaram seu uniforme.

Débora Baptista Pereira Barbosa, vítima, também efetuou o reconhecimento positivo dos acusados na fase policial e ratificou em Juízo, ao relatar que, na data dos fatos, por volta das 23 horas, estava em sua moradia, preparando-se para se deitar, abriu a porta da cozinha para seu gato sair, encostando-a, ao retornar e sentar na cama, foi abordada por três indivíduos, tendo um deles colocado a mão em sua boca, enquanto o outro apontou a arma em sua cabeça, falando para que não gritasse, pois se tratava de um roubo. O roubador a levantou pelo braço, perguntando se havia mais alguém na casa, afirmando que sim, seu marido que estaria no andar de cima, recuperando-se do Covid-19. Neste momento, um roubador subiu, sendo que o segundo a acompanhou com a arma apontada para sua cabeça, enquanto o terceiro foi no quarto de seu filho. Seu filho Daniel estava trabalhando enquanto Matheus, encontrava-se na casa de um amigo. Renderam seu marido, fazendo-o deitar-se, bem como jogaram um lençol nele, para que não olhasse nos rostos, acredita. Disse que os roubadores começaram a pedir dinheiro e joias, tendo pegado um dinheiro que estava dentro do guarda-roupa, entregando-o, afirmando que não teria mais. Um deles foi até o guarda-roupa e pegou o restante do dinheiro que estava dentro de sua bolsa, não se recordando o valor. Os réus pediam sem cessar por dinheiro, afirmando que não tinha mais nenhum valor no imóvel. Um dos envolvidos foi em direção ao guarda-roupa de seu marido, encontrando o fardamento dele, quando Guilherme gritou: "mata, mata porque é polícia". Assim que ele gritou, o roubador que a estava segurando, a largou e os três foram para cima de seu esposo e começaram a espancá-lo. Ficou desesperada e foi para cima deles, entrando em luta corporal, sendo que um deles foi em sua direção, agredindo-a com murros e chutes, colocando-a no canto do quarto. Ainda pegou um cinto e passou por seu pescoço e, começou a puxar. Diante dos fatos, começou a gritar, sendo ameaçada de morte. Parou de gritar e ele soltou o cinto. Visualizou dois roubadores pegando Marcelo e o levando para dentro do banheiro, espancando-o, inclusive quebrando a torneira, alagando o quarto, enquanto o terceiro estava batendo nela, com a porta do guarda-roupa, ficando tonta. O roubador a jogou no chão, sentou-se em sua barriga e começou a esganá-la novamente. Passou sua mão por baixo da "bunda" e segurou pela genitália dele, que gritou de dor. Conseguiu subir na cama, visualizando seu marido no chão, enquanto um segurava pelo pescoço, o outro chutava e socava o rosto dele. O roubador que a surrou exigiu a chave do carro, afirmando que estava no guarda-roupa. Como se lembrou que tinha uma tesoura no local indicado, disse que pegaria a chave para ele, momento que se apossou da tesoura e acertou no braço de um deles, tendo se afastado e arremessando os moveis para cima dela, inclusive o computador que machucou seu antebraço. O bandido que estava segurando Marcelo, ao visualizar a cena, também partiu para cima dela, defendendo-se com a tesoura, quando eles se afastaram, sendo que dois caíram pela escada. Como tinha um machucando Marcelo, também acertou uma tesourada no ombro dele, que soltou seu marido. Após, desceu as escadas, e foi perseguida por este último roubador que desferiu um murro em sua boca. Começou a gritar mandando eles saírem, senão os matariam. Eles se evadiram do local deixando o portão aberto. Não sabe dizer que lhe desferiu um murro na boca. Acredita que Guilherme e Danilo estavam com seu marido, enquanto Rogério estava com ela, esclarecendo que ele pegou uma máscara dela que estava em cima da mesa, sendo ele que mais lutou com ela. O que saiu por último que desferiu um murro na boca, não se lembra se foi Danilo ou Guilherme, sendo que Rogério caiu pela escada. Uns dias depois teve ciência da fratura, quebrando dois dentes, sendo necessário um implante. Os réus levaram

dinheiro, notebook (recuperado, porém danificado e não teve conserto- estava na posse de Danilo), boné de seu filho de valor considerável, uma jaqueta Califórnia, dois pares de tênis, um par de aliança, relógio de prata, dois celulares, pochete do seu marido com todos os documentos dele, carregador de munição com projéteis. Não levaram a arma de fogo de seu marido. Reconheceu pessoalmente Danilo e Rogério na Deic, Guilherme reconheceu por fotografia, sendo lhe apresentadas em torno de quatro ou cinco fotos. Não estava com Covid-19 no dia da invasão, se pegou não sabe, pois não teve sintomas. Teve ferimentos na boca, braço direito, virilha, dois nervos do peito do pé foram lesionados, antebraço, peito e quebrou seus dentes. Após os fatos, nos primeiros dias, não conseguia subir escadas, diante do trauma, muito menos sair de sua casa. Tem pesadelos por conta dos fatos. Até a prisão deles ficou com muito medo, deles retornaram e até mesmo pegarem seus filhos. Faz terapia. O prejuízo total suportado, incluindo os móveis que quebraram, é em torno de R\$ 10.000,00, incluindo os pertences levados. Informou aos roubadores que assim que chegaram que seu marido estava dormindo, convalescido pelo Covid-19, não se importando com a situação. Seu marido não estava em plenas condições no dia do ocorrido, pois teve muita febre durante o dia e tinha acabado de tomar 60 gotas de novalgina. Por fim, afirmou que irá gastar o valor de R\$ 3.645,00 com dentista para a realização do implante.

Por fim, a testemunha protegida, disse que Guilherme encontrava-se em situação de rua, tratando-se de pessoa dependente química, realizando tratamento desde os 13 anos de idade dele, sendo a quinta internação para se livrar das drogas. Disse que registrou ocorrência dele por desaparecimento, encontrando-o no Jardim Nova Esperança, após 19 dias de sua saída da clínica de internação. Ele lhe disse que não poderia voltar para casa, pois estava sendo perseguido por conta do crime de roubo cometido. Contou que na companhia de outras pessoas tinham entrada em uma casa, não sabendo que se tratava de guarda municipal e, quando souberam que era agente da lei, ficaram com medo da vítima pegar a arma e atirar contra eles. No momento da ação, a esposa do GCM desferiu contra ele uma tesourada no ombro esquerdo, parte de trás das costas, evadindo-se do local. Indagou sobre os pertences subtraídos, que poderia devolvê-los, tendo ele contado que havia trocado/vendido os bens a troco de drogas. Guilherme disse que estava na companhia de mais duas pessoas, dentre eles a pessoa de apelido "Dan" (Danilo) e outro rapaz. Guilherme não quis acompanhá-la, permanecendo no local. Procurou o DEIC de Sorocaba e relatou os fatos. Pediu para ele se entregar, porém Guilherme estava com medo de represálias. Guilherme confessou a prática do roubo. Disse que acompanhou os investigadores na procura de Guilherme na cidade de Salto de Pirapora. Guilherme não sabia o nome da terceira pessoa (Rogério). Guilherme passou por cinco internações para dependentes químicos, sendo a última, ele saiu da clínica no dia 02/03/2021, indo para situação de rua. Guilherme é usuário de crack. Todas as internações foram em clínicas diferentes, pois ele é usuário contumaz do entorpecente. Ele já praticou o crime de furto de um chinelo, também para manter o vício. Não conhece os demais acusados.

Porquanto o réu Rogério tenha negado a autoria do crime de roubo em solo policial (fl. 51), os demais acusados Danilo e Guilherme confessaram a prática delitiva (fls. 25 e 295), sendo que Danilo em seu segundo interrogatório negou a autoria delitiva, afirmando que tinha dito ante o calor dos fatos (fl. 50).

Rogério Adriano Pereira da Silva, em Juízo, negou a participação no crime, afirmando que havia acabado de sair do CDP de Porto Feliz e estava em situação de rua e, quando foi abordado pelos policiais, estava com saco de latinhas nas costas, trafegando pela Avenida General Carneiro. Disse que foi agredido e torturado. Contou que foi agredido. Disse que é deficiente, não conseguindo sequer correr, pois tem trombose. Não conhece os demais acusados.

Danilo Batista Lopes, por sua vez, confessou parcialmente os fatos, afirmando que já foi preso anteriormente, porém não foi processado, pelo delito de furto. Já passou pela Fundação Casa, por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Afirmou que teve somente uma passagem pela Vara da Infância e Juventude. Não conhecia Rogério. Disse que Rogério não participou do crime, pois sequer o conhecia. Participaram do crime Samuel, menor de idade que faleceu recentemente,

juntamente com Guilherme. No dia dos fatos, encontravam-se todos drogados e portavam réplica de arma de fogo. Entraram na residência a qual estava com o portão aberto, invadiram o imóvel e, anunciaram o roubo. Contou que depararam com a vítima (Débora), a renderam e subiram as escadas, rendendo em seguida a outra vítima. Disse que Débora pegou uma tesoura e deu tesourada em todos. Negou qualquer agressão. Rolaram pela escada e evadiram-se do local correndo, pois tiveram ciência de que era guarda municipal. A vítima não contou que o marido estava debilitado com Covid-19. Não contraiu Covid-19. Não teve luta corporal, não agrediram ninguém, apenas se defenderam das tesouradas. Negou ter agredido Marcelo, pois estava procurando os pertences pela casa. Seus comparsas (Guilherme e Samuel) agrediram as vítimas.

Por fim, Guilherme Rafael Rodrigues Dias, em solo policial, disse que em determinado dia, juntamente com Danilo e outro indivíduo que conhece pelo apelido de Bigode resolveram roubar uma casa. Afirmou que estavam todos drogados e não refletiram sobre o ocorrido. Afirmou que estavam apenas com armas de brinquedo. Esclareceu que pularam o muro e entraram na casa e começaram a separar as coisas. Inicialmente, a mulher foi abordada e, posteriormente, abordaram o homem, o qual estava deitado. Afirmou que em determinado momento desceu para recolher alguns objetos, até que os seus parceiros o chamaram, pois teriam encontrado o uniforme do guarda. Quando chegou, seus parceiros já estavam agredindo o homem, mas que também participou dos atos, inclusive foi atingido por um golpe que a mulher efetuou nas suas costas com uma faca. Após isso os três fugiram, e acreditou que poderiam ter matado o homem, pois ele foi muito agredido. Explicou que os objetos foram vendidos na biqueira, mas que ele ficou apenas com alguns bonés. Afirmou que pretendiam apenas obter dinheiro para fumar mais crack. Após algum tempo, decidiu retornar para Salto de Pirapora, pois ficou com medo dos guardas. Soube posteriormente que Danilo havia sido preso, mas não teve mais contato com ele. Questionado se estava arrependido, afirmou que estava e que deseja mudar de vida. Questionado se reconheceria os seus parceiros do crime, como sendo as pessoas de Danilo e Rogério, afirmou que reconhece apenas a pessoa de Danilo, quanto à pessoa de Rogério, afirmou que ele não se trata do indivíduo que conheceu apenas pelo apelido de "Bigode", portanto, afirma que Rogério não participou da ação. Esclareceu, por fim, que não tem condições de indicar nenhum detalhe de "Bigode", pois o conheceu apenas naquela oportunidade e não teve mais nenhum contato com ele.

Em Juízo, afirmou que já foi internado na Fundação Casa por ato infracional equiparado por tráfico de drogas, por duas vezes. Já passou pela delegacia em torno de sete vezes, por tráfico de drogas. Disse quando maior de idade, foi preso pelo furto de um chinelo, para sustentar seu vício. Sobre os fatos, confessou em parte o delito, esclarecendo que se encontrava na abstinência por drogas e praticou o crime. Disse que está arrependido pelos fatos. Contou que praticou o crime na companhia de Daniel e o adolescente Samuel. Negou a participação de Rogério no crime. Disse que não está sendo ameaçado para acobertá-lo. Contou que invadiram a casa, renderam a primeira vítima e em seguida, subiram para o andar superior. A vítima pegou uma tesoura e foi para cima deles. Estavam apenas se defendendo e negou que iria matá-la, pois estava desesperado e nervoso pois se tratava do primeiro roubo de sua vida. Estava sob efeito de drogas. Agrediu a vítima e levou uma tesourada. Fugiram do local e venderam os pertences subtraídos. Disse que empurrou Debora no momento que levou a tesourada. Negou que a agrediu no rosto. Questionado se os três roubadores bateram na vítima que estava tentando salvar o marido, confirmou a acusação. Confirmou que tinham ciência de que a vítima Marcelo se encontrava convalescida pelo Covid-19. Esclareceu que enquanto os outros dois subiram as escadas, permaneceu no quarto do filho da vítima, subtraindo os bens, subindo tão somente após este fato. Ao chegar no andar superior, visualizou o colete da vítima em cima da cama, ficou nervoso, acreditando que morreria. Novamente disse que estava sob influência de drogas, por isso acabou agredindo a vítima feminina, pois levou uma tesourada. Confirmou que agrediu Marcelo, por ele se tratar de policial. Em resposta à acusação, disse que tanto ele quanto Samuel levaram tesourada nas costas. Confirmou a participação dele e de Danilo no roubo, negando a de Rogério. Conheceu Rogério na cadeia. Soube que Samuel faleceu, morto

por confronto com a polícia. Conheceu Danilo pelo uso de drogas. Usavam drogas na linha do trem e muitas vezes permanecia no local como olheiros. Ultimamente estava mexendo com reciclados. Disse que estava pegando comida do lixo para sobreviver, pois encontrava-se em situação crítica. Confirma a agressão realizada. Disse que Samuel era pessoa morena e um pouco mais baixo que Rogério, sendo que no dia do crime estava com uma blusa e calça e estava com o rosto descoberto, Samuel tinha barba.

Assim, devidamente confirmada a acusação contida na denúncia, em relação ao réu Guilherme. Não merece amparo a afirmação de Guilherme de que Rogério não participou do crime.

Depreende-se dos autos, as vítimas reconheceram com absoluta certeza os três acusados, merecendo destaque que em relação ao acusado Rogério, souberam até mesmo descrever que ele não mais estava usando a barba que tinha no momento do crime, mostrando ainda mais firmeza no reconhecimento.

Há que se salientar, ainda, que, em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor e das circunstâncias do delito, merecendo especial crédito, especialmente quando está em consonância com as demais provas dos autos e não se vislumbra nenhum motivo para incriminação dos acusados, com a simples intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois, relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Lourenço Filho - J. 05.06.1996).

"[...] A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o 'modus operandi', e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, uma vez que seu único interesse é identificar o culpado, porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impunidade. Recurso improvido" (TJMG - AC 1.0024.00.143176-6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Dês. Sérgio Braga - j. 20/04/2004).

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto" (RT 739/627).

Observo, por oportuno, que a configuração da coautoria prescinde da colaboração dos comparsas em todos os atos de execução do ilícito, bastando, até mesmo, sua presença no local do crime como forma de encorajar os demais.

Nesse sentido:

"Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige para tanto tenham todos os partícipes consumado atos típicos de execução" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 664/265).

"No concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsabilizado, basta que se constate tenha colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Azevedo Franceschini - RT 404/267).

Os acusados Danilo e Guilherme tentaram inocentar Rogério, todavia não conseguiram afastar os seguros reconhecimentos realizados pelas vítimas.

Guilherme em seu interrogatório além de ter confessado parcialmente os fatos, tentando eximir Rogério da responsabilidade criminal cabível, confirmou que agrediu as vítimas, todavia, apresentou uma versão atenuante sobre os fatos, esclarecendo que somente empurrou Debora porque recebeu tesourada dela, porém negou tê-la agredida no rosto, tampouco que pretendia matá-la; ao passo que em relação a Marcelo, confirmou a agressão pelo fato de ter ciência de que se tratava de um policial, afirmando que teve receio de eventual represália por parte dele.

Os depoimentos prestados pelas vítimas são coerentes e descrevem os fatos de forma segura como se deram a conduta criminosa, sendo categóricas quanto aos reconhecimentos realizados, assim como apresentaram com riqueza de detalhes a ação de cada acusado, inclusive de que os réus foram informados de que a vítima Marcelo se encontrava convalescida pelo vírus Covid-19 e, mesmo assim, os roubadores deram continuidade à empreitada criminosa, os agredindo severamente; refutando às versões fantasiosas apresentadas pelos réus de que teriam sido injustamente agredidos por Marcelo e Débora.

Já a testemunha protegida confirmou a participação de Guilherme na empreitada criminosa, juntamente com Danilo e uma terceira pessoa, que desconhecia o nome, tendo ela inclusive comunicado a polícia.

Por fim, como bem ponderado pela acusação, rememoro que, desde o primeiro momento, o plano dos acusados era que apenas Danilo fosse responsabilizado pelo roubo, tendo inclusive Guilherme indicado em sede de depoimento policial (fl. 209); sendo notório que tão somente Guilherme se sentiu obrigado a voltar atrás, pois sua própria mãe o delatou para a polícia, tornando indefensável sua tese defensiva.

Portanto, devidamente comprovada a acusação contida na denúncia.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas restou suficientemente comprovada nos autos pela prova oral.

Três eram os agentes e agiram em conjunto desde a abordagem até a subtração dos pertences.

Observe, no entanto, que as circunstâncias judiciais são bastante desfavoráveis, como a intensa culpabilidade e forte premeditação para a prática criminosa, na qual exacerbou no emprego de violência contra as vítimas, lesionando ambas, sendo que uma delas encontrava-se acamada e convalescendo de grave doença respiratória, demonstrando personalidades deturpadas e condutas sociais reprováveis.

Com efeito, a aferição destas circunstâncias judiciais, sobejamente comprovadas nos autos, impõe a fixação das pena-base em patamar elevado, como exigência constitucional da correta individualização da pena e medida necessária e justa para a reprovação e prevenção dos delitos.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (15 ANOS DE RECLUSÃO). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, se a majoração da pena-base acima do mínimo legal restou devidamente motivada pelo Julgador, na forma do art. 59 do CPB, em vista do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente, como sua intensa culpabilidade, as circunstâncias do crime, representadas pela forte premeditação para a prática criminosa e pela elevada quantidade de disparos efetuados (6, ao todo), bem como sua personalidade deturpada ou conduta social reprovável, uma vez que ficou foragido por 16 anos e não se interessou pelo paradeiro de sua família, o que demonstra uma censurável inversão de valores. Precedentes do STJ. 2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer do MPF" (HC 87.028/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 04/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 296).

Guilherme é primário e confessou apenas parcialmente a prática do delito, admitindo a prática do crime, todavia insistiu na versão de que Rogério seria inocente, restando evidente sua intenção de protegê-lo, tentando afastar a responsabilidade criminal deste acusado e, com isso, atrapalhar a correta apuração dos fatos, inclusive tentando amenizar a extrema e desnecessária violência levada a efeito durante o roubo, tudo ao contrário do que foi demonstrado pelo conjunto probatório, razão pela qual não faz jus à atenuação de sua pena.

Para a configuração da atenuante da confissão espontânea, o acusado deve admitir a prática do fato criminoso que lhe é imputado.

A simples confissão de participação no roubo, sem assumir os fatos demonstrados pelo conjunto probatório e a despeito deles, impossibilita o reconhecimento da

atenuante, especialmente considerando-se as circunstâncias em que se deu a prisão, tudo a infirmar a versão apresentada pelo acusado.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, atentando-se para as diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, em especial a acentuada culpabilidade e a conduta violenta do réu, como explicado acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (aumento de 1/3).

Na segunda fase, a pena permanece inalterada, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, aumento a pena de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento do concurso de agentes, obtendo a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, ausentes causas outras que autorizem sua modificação.

Adotado o mesmo critério supra, fixo a penalidade pecuniária em 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária.

Em razão de o delito ter sido praticado mediante o concurso de agentes e com grave ameaça e violência à pessoa, bem como diante da pena aplicada, além das circunstâncias judiciais negativas, o réu não faz jus a qualquer benefício (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu GUILHERME RAFAEL RODRIGUES DIAS, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, em função da gravidade do crime, marcado pela grave ameaça e concurso de agentes, que revela ousadia, periculosidade e acentuado grau de censurabilidade da conduta, tudo a exigir maior rigor na resposta penal.

Fixado o regime inicial do cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de adequação neste processo.

O réu permanece preso cautelarmente desde o dia 27 de abril de 2021 e, considerando o montante da pena aplicada, observo que não cumpriu 25% da pena, motivo pelo qual não faz jus à adequação, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo o regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal.

Não poderá recorrer em liberdade, pois os motivos ensejadores da custódia cautelar ainda se encontram presentes, especialmente, porque o crime a ele atribuído, roubo majorado mediante o concurso de pessoas, é de acentuada gravidade, abstrata e, muito mais, concretamente; considerando que Guilherme e os demais acusados, mediante grave ameaça, com invasão de domicílio, durante horário noturno, e uso desnecessário de violência física, lembrando que além de invadirem a casa das vítimas, agrediram severamente uma delas quando descobriram que se tratava de guarda municipal, aproveitando de sua convalescência, acometido pelo coronavírus, subtraíram bens do imóvel e evadiram -se do local.

Ademais, ausentes nos autos indicativos seguros de ocupação lícita ou residência fixa, pois consoante própria declaração do réu em Juízo, Guilherme encontrava-se, antes da prisão, em situação de rua, restando claro, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Portanto, sendo o delito em apreço é abstrata e, sobretudo, concretamente grave, e as condições pessoais desfavoráveis e, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, entendo existir nada nos autos que indique, com segurança, que quaisquer outras medidas alternativas à prisão sejam suficientes para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e eventual aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu na unidade prisional, onde se encontra recolhido.

Custas na forma da lei.

P.R.I. e C.

Sorocaba, 01 de abril de 2022.

MARGARETE PELLIZARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA